

◆ Caso práctico: Caso 1: Conflicto entre reglamento y ley

Planteamiento: El Presidente expide un reglamento de la Ley de Migración que establece como requisito adicional para la residencia temporal una «carta de buenos antecedentes» no prevista en la ley. Un extranjero solicita la residencia y se le niega por no presentar dicha carta. El extranjero impugna la negativa alegando que el reglamento es ilegal por ir más allá de la ley. Preguntas a resolver: 1. ¿Puede el reglamento establecer requisitos no previstos en la ley que reglamenta? 2. ¿Qué principio del sistema de fuentes se viola? 3. ¿Qué vía tiene el extranjero para impugnar? 4. ¿Podría un juez federal inaplicar el reglamento? ¿Con qué fundamento? Guía: Analiza el artículo 89-I constitucional y el principio de primacía de la ley. Revisa jurisprudencia sobre límites del reglamento.

◆ Caso práctico: Caso 2: Tratado internacional vs

ley interna.* Planteamiento: México suscribe un tratado sobre acceso a la información que establece que «todas las sesiones de órganos colegiados serán públicas, salvo votación calificada». La ley interna establece que las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad «serán siempre reservadas». Un periodista solicita acceso. Preguntas a resolver: 1. ¿Qué jerarquía tiene este tratado en el sistema de fuentes? 2. ¿Prevalece el tratado o la ley interna? 3. ¿Cambiaría tu respuesta si el tratado fuera sobre derechos humanos?

◆ Caso práctico: Caso 3: Circulares y prácticas administrativas

Planteamiento: Durante 10 años, el SAT ha aplicado un criterio de deducción fiscal que permite incluir medicamentos homeopáticos. Emite una circular que los excluye, aplicándola retroactivamente a ejercicios no prescritos. Preguntas a resolver: 1. ¿Qué naturaleza jurídica tiene la circular? ¿Es fuente del derecho administrativo? 2. ¿Puede la circular modificar un criterio aplicado durante 10 años? 3. ¿Es válida la aplicación retroactiva? 4. ¿Qué principios generales del derecho pueden invocar los contribuyentes?